מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י' בסיון התשע"א
12 ביוני 2011
שה. 2011-18347

לכבוד
מנהלי חברות הביטוח

א.ג.נ.,

<u>פוליסות ביטוח מבטיחות תשואה (מגובות אג"ח ח"צ)</u>

תכניות ביטוח אשר מימונן הסתמך בעיקרו על אג"ח ח"צ (חיים צמוד), נועדו להבטיח חיסכון לגיל פרישה צמוד מדד ונושא תשואה שנתית קבועה. לנוכח פניות ציבור שהובאו בפנינו, מצאנו לנכון להבהיר כי, זכויות המבוטחים בפוליסות ביטוח המגיעות לתום תקופה, במקרים שבהם מבוטחים אינם מממשים את זכאותם לקצבה או לתשלום הוני, יהיו כדלקמן:

אי מימוש זכאות לקצבה או למשיכה הונית על ידי מבוטח, על פי תנאי הפוליסה (כגון: אם המבוטח ממשיך לעבוד) כשלעצמו לא יפגע בזכות המבוטח להמשך הבטחת התשואה (המגובה באג"ח ח"צ) הנקובה בפוליסה בגין יתרת החיסכון שהצטבר.

עם זאת, מבוטח שאיננו ממש זכאות איננו זכאי להבטחת התשואה הנקובה בפוליסה בגין הפקדות נוספות שתתבצענה לאחר תום תקופת הפוליסה. הפקדות חדשות כאמור, אם תהיינה, תתבצענה למוצר חיסכון אחר, שאיננו תכנית ביטוח מבטיחת תשואה המגובה באג"ח ח"צ.

עם מימוש הזכאות לקצבה בפוליסות הנדונות, תשלומה יהיה בהתאם לתנאי הפוליסה המקוריים, לרבות מקדמי ההמרה הנקובים בפוליסה, בהתחשב בגיל המבוטח במועד התחלת תשלום הקצבה בפועל.

בכבוד רב,

פרופ' עודד שריג
הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

העתק:
מר רג'ואן גרייב - סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר
עו"ד אסי מסינג - הלשכה המשפטית, משרד האוצר